

A GIFT OF FIRE THIRD EDITION - SARA BAASE

CHAPTER 3: Technology & Free Speech

Lecture 1

Week 4, Lecture 1 — "Technology & Free Speech"

Chapter 3: Freedom of Speech — A Gift of Fire (Sara Baase)

Changing paradigms

- ❑ Regulatory paradigms
 - Communications technologies differ with respect to constitutional protections
 - Also with respect to government regulation
- ❑ The traditional three-part framework
 - Print media (Newspapers, magazines)
 - Broadcast media (Television, radio)
 - Common carriers (Telephone, telegraph, and the postal system)

Changing paradigms

- ❑ Print media (Newspapers, magazines)
 - Has the strongest protections for free speech
- ❑ Broadcast media (Television, radio)
 - Has protections, but govt controls structure of industry + content
 - E.g. Canadian content regulations, restriction of some words
- ❑ Common carriers (Telephone, ISPs?)
 - Content not controlled and carrier not responsible for content

❖ ১. Changing Paradigms — Regulatory Paradigms

(পরিবর্তনশীল কাঠামো — নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টান্ত)

Paradigm = একটি framework বা model যার মাধ্যমে কোনো বিষয় বোঝা হয়। *"A framework or model through which something is understood and regulated."*

Free Speech = নিজের মত প্রকাশের অধিকার, government বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাধাহীনভাবে।
"The right to express any opinion without censorship or restraint."

শব্দ দুটির অর্থ:

- **Regulatory** (রেগুলেটরি): এর মানে হলো নিয়ন্ত্রণকারী, নিয়মকানুন বা আইন সংক্রান্ত। সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ যখন কোনো কিছু পরিচালনার জন্য নিয়ম বা নীতিমালা তৈরি করে, তখন তাকে রেগুলেটরি বলা হয়।
- **Paradigms** (প্যারাডাইমস): এর মানে হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ করার প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা, মূল কাঠামো, দৃষ্টিভঙ্গি বা উদাহরণ।

"Regulatory paradigms" বলতে বোঝানো হচ্ছে—সরকার বা আইন কানুন তৈরিকারীরা মিডিয়া এবং যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে আসছে।

যেমন, আগে সরকারের কাছে নিয়ন্ত্রণ করার ৩টি নির্দিষ্ট মডেল বা 'প্যারাদাইম' ছিল: ১. প্রিন্ট মিডিয়া মডেল: এদের পুরো বাক-স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ২. ব্রডকাস্ট মিডিয়া মডেল: এদের ওপর সরকারের সেন্সরশিপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ৩. টেলিকম/কমন ক্যারিয়ার মডেল: এরা শুধু মেসেজ পাস করবে, ভেতরের তথ্যের জন্য এরা দায়ী থাকবে না।

এক লাইনে সারকথা: সরকার কোন প্রযুক্তিকে কী ধরনের আইনের আওতায় এনে নিয়ন্ত্রণ করবে, তার যে ঐতিহ্যবাহী আইনি কাঠামো বা নিয়মকানুনের ধরণ, সেটাই হলো **Regulatory paradigms**। ইন্টারনেটের আগমনের ফলে এই পুরনো নিয়মকানুনের কাঠামো বা প্যারাদাইমটি এখন বদলে যাচ্ছে (Changing)।

আমেরিকার সংবিধানের **First Amendment** বলে — "Congress shall make no law abridging the freedom of speech, or of the press." কিন্তু সব media-কে একভাবে treat করা হয় না। কোনটাকে বেশি protect করা হয়, কোনটাকে কম — এই পার্থক্যটাই হলো Regulatory Paradigm।

তিনটি Traditional Category:	
1. PRINT MEDIA (Newspapers, magazines, books)	→ সবচেয়ে বেশি protection → Government প্রায় control করে না
2. BROADCAST MEDIA (Television, radio)	→ কিছুটা protection → Government industry ও content দুটোই control করে
3. COMMON CARRIERS (Telephone, telegraph, postal)	→ Content control করে না → Content-এর জন্য দায়ী না

মূল ধারণা ও ঐতিহ্যবাহী কাঠামো (Traditional Framework)

যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা আইনি সুরক্ষা একেক রকম হয়। ঐতিহাসিকভাবে বা শুরুর দিকে মিডিয়া বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ৩টি প্রধান ভাগে (Three-part framework) ভাগ করা হতো:

- **Print media:** সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা বইপত্র।
- **Broadcast media:** টেলিভিশন এবং রেডিও।
- **Common carriers:** টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং ডাক ব্যবস্থা (পোস্টাল সিস্টেম)।

এই ৩টি ভাগের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেমন?

এই স্লাইডে দেখানো হয়েছে যে প্রথাগত ৩টি মাধ্যমের ওপর সরকারের আইনি নিয়ন্ত্রণ বা স্বাধীনতার মাত্রা কেমন ছিল:

- **Print media** (ছাপাখানা/সংবাদপত্র): এদের সবচেয়ে বেশি স্বাধীন বা বাক-স্বাধীনতা (**Strongest protections for free speech**) দেওয়া হয়। সরকার সহজে এদের লেখালেখিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
- **Broadcast media** (টিভি/রেডিও): এদের স্বাধীনতা আছে, তবে সরকার এদের ইন্ডাস্ট্রি কার্টামো এবং ভেতরের বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে (**Govt controls content**)।
 - যেমন: কানাডিয়ান কনটেন্ট রেগুলেশন বা টিভিতে কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বা দৃশ্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকা।
- **Common carriers** (টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/ISP): এরা শুধু এক জায়গার তথ্য অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়। তাই এদের কনটেন্ট সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না এবং কোনো ব্যক্তি ফোনে কী বলছে তার জন্য কোম্পানি দায়ী থাকে না (**Carrier not responsible for content**)।

নতুন প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ (The Dilemma)

গত ২০-৩০ বছরে ইন্টারনেটের যুগে কিছু নতুন প্রযুক্তি এসেছে। যেমন: **BBS (Bulletin-board systems)** এবং **WWW (World Wide Web)** বা ইন্টারনেট।

এখন বড় সমস্যা হলো, এই নতুন ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে আমরা আগের ৩টি ফ্রেমওয়ার্কের কোন বাস্তবে ফেলবো?

- এটি পুরোপুরি **Print media**-র মতোও নয় (কারণ এখানে শুধু লেখা থাকে না, অডিও-ভিডিও সব আছে)।
- এটি পুরোপুরি **Broadcast media**-র মতোও নয় (কারণ টিভি চ্যানেলের মতো এখানে নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ সব কনটেন্ট ঠিক করে দেয় না)।
- এটি পুরোপুরি **Common carrier**-ও নয় (কারণ ইন্টারনেট শুধু মেসেজ পৌঁছায় না, এটি নিজেই একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম)।

মূল সারকথা: প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে পুরোনো আইন বা রেগুলেশন দিয়ে বর্তমানের ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এটাই হলো **Changing paradigms** বা নিয়মনীতির পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ।

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Print Media — Strongest Protection (সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা): Newspaper, magazine, book — এগুলো সবচেয়ে বেশি First Amendment protection পায়। Government এদের content control করতে পারে না। কোনো book ban করা, newspaper বন্ধ করা — এগুলো আমেরিকায় unconstitutional। এই কারণে controversial বই, political criticism, এমনকি pornography print করা legal থাকে যদি না তা obscene হয়।

2. Broadcast Media — Government Controlled (সরকার নিয়ন্ত্রিত): Television ও radio-তে government দুটো জিনিস control করে — industry-র structure (কে license পাবে) এবং content (কী বলা যাবে)। FCC (Federal Communications Commission) broadcast license দেয় এবং revoke করতে পারে। কিছু শব্দ বা content radio-TV-তে নিষিদ্ধ যা newspaper-এ legal। Example: George Carlin-এর "seven dirty words" radio-তে নিষিদ্ধ ছিল।

3. Broadcast Regulation Justification — Scarcity Argument (স্বল্পতার যুক্তি): Broadcast regulate করার মূল যুক্তি ছিল — broadcast frequency সীমিত। TV channel ও radio frequency

limited resource — তাই যারা এই public resource ব্যবহার করে তাদের regulate করা যায়। কিন্তু এখন cable, satellite, internet-এ অসংখ্য channel — scarcity argument আর relevant না। তবু regulation-এর precedent থেকে গেছে।

4. Common Carriers — No Content Control (কন্টেন্টের নিয়ন্ত্রণ নেই): Telephone company, postal system — এরা শুধু message পৌঁছে দেয়, content দেখে না। তাই content-এর জন্য তারা দায়ী না। কেউ phone-এ অবৈধ কথা বললে telephone company দায়ী না — যে বলেছে সে দায়ী। এই principle internet-এর জন্যও relevant।

5. New Technologies Don't Fit Neatly (নতুন প্রযুক্তি categories-এ fit করে না): BBS (Bulletin Board System) এবং World Wide Web — এগুলো কোনো traditional category-তে পড়ে না। Print-এর মতো? না exactly। Broadcast-এর মতো? না exactly। Common carrier-এর মতো? না exactly। এটা সব কয়টার মিশ্রণ — plus library, bookstore, public forum-এর মতো। এই ambiguity legal problems তৈরি করে।

6. Cable TV — Middle Ground (মধ্যবর্তী অবস্থান): Cable TV print media-র চেয়ে কম freedom পায়, কিন্তু broadcast-এর চেয়ে বেশি। Supreme Court বলেছে cable operators-এর print publisher-এর চেয়ে কম কিন্তু broadcaster-এর চেয়ে বেশি freedom আছে। Internet-ও এই middle ground-এ কোথাও পড়ে।

7. Telecommunications Act 1996 — ISP Protection: এই আইন বলল — "no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider." মানে Facebook, YouTube, Twitter — তারা user-এর post-এর জন্য legally liable না। এটা user-generated content-এর বিস্তারিত possible করেছে।

8. Internet Gets Print-Level Protection: Courts ধীরে ধীরে internet-কে print media-র মতো highest level-এর protection দিতে শুরু করেছে। ACLU v. Reno case-এ Supreme Court বলল — "the Internet deserves the highest protection from government intrusion।" এটা landmark — internet = free speech-এর সবচেয়ে protected arena।

9. Canadian Content Regulation (কানাডিয়ান কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণ): Canada-র broadcast regulation-এ "Canadian content" requirement আছে — TV ও radio-তে নির্দিষ্ট শতাংশ Canadian-produced content থাকতে হবে। এটা cultural protection-এর উদ্দেশ্যে। Internet-এ এই regulation enforce করা কঠিন।

10. First Amendment Applies to Government Only: First Amendment সরকারের বিরুদ্ধে protection — private company-র বিরুদ্ধে না। Facebook যদি তোমার post delete করে — এটা First Amendment violation না, কারণ Facebook private company। Government যদি তোমার speech বন্ধ করে — সেটা violation। এই distinction বুঝতে না পারলে অনেক confusion হয়।

11. Chilling Effect (প্রতিবন্ধক প্রভাব): যখন কোনো law এত vague বা broad হয় যে মানুষ legal speech করতেও ভয় পায় — তখন সেটাকে "chilling effect" বলে। Courts বলে chilling effect-সহ law unconstitutional। Example: যদি law বলে "offensive content নিষিদ্ধ" — কেউ জানে না কোনটা offensive, তাই সবাই কম বলে। এটাই chilling।

12. "Many-to-Many" Medium — Internet-এর বিশেষত্ব: Mike Godwin (1994) বলেছিলেন — telephone one-to-one, newspaper one-to-many, কিন্তু internet many-to-many। প্রথমবার ইতিহাসে

সাধারণ মানুষ global audience-এর কাছে publish করতে পারছে — rich হওয়া লাগছে না, editor-এর approval লাগছে না। এই fundamental shift-ই free speech-এর নতুন যুগ তৈরি করেছে।

Scenario Practice:

"A radio station broadcasts a comedian's show with explicit language. The FCC fines the station. The station argues they have the same rights as a newspaper. Are they correct?"

👉 না। Broadcast media-র less protection আছে print media-র তুলনায়। FCC-র license power এবং content regulation broadcast-এ valid। Scarcity argument এবং "comes into the home" argument দিয়ে government broadcast regulate করতে পারে।

Offensive Speech

Examples of such speech can include

- ☐ Political or religious speech
- ☐ Pornography
- ☐ Sexual or racial slurs
- ☐ Nazi (or White Supremacist) materials
- ☐ Libellous (false and damaging) statements
- ☐ Abortion information
- ☐ Alcohol advertisement

২. Offensive Speech

(আপত্তিকর বক্তব্য)

Offensive Speech = এমন কথা বা প্রকাশভঙ্গি যা কারো কাছে ক্ষতিকর, অপমানজনক, বা আপত্তিকর মনে হয়। *"Speech that is hurtful, insulting, or objectionable to individuals or groups."*

Obscenity = এমন উপাদান যা সমাজের গড় মানুষের দৃষ্টিতে অশ্লীল এবং কোনো literary, artistic, political বা scientific value নেই।

1. Offensive Speech-এর বিভিন্ন ধরন: Offensive speech-এর কোনো একটি definition নেই — এটা subjective। যেটা একজনের কাছে offensive, অন্যজনের কাছে normal। Categories-এ পড়তে পারে: political speech, religious speech, pornography, racial/sexual slurs, Nazi materials, abortion information, alcohol ads, violent content।

2. Miller Test — Obscenity-র Legal Definition (১৯৭৩): Supreme Court Miller v. California (1973) case-এ বলল — কোনো content legally obscene হতে হলে তিনটি criteria পূরণ করতে হবে:

- (i) Sexual acts depict করে যা state law নিষিদ্ধ করেছে
- (ii) Patently offensive manner-এ — average person-এর community standard অনুযায়ী
- (iii) কোনো serious literary, artistic, political, বা scientific value নেই (SLAPS test)

Offensive Speech (আপত্তিকর বা ক্ষতিকর বক্তব্য/কনটেন্ট)। ইন্টারনেট বা সমাজে কোন ধরনের কথা বা কনটেন্টগুলোকে "আপত্তিকর" বা বিতর্কিত ধরা হয়, এখানে তারই কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সবগুলোর সহজ ব্যাখ্যা (**Explanation of all points**):

- **Political or religious speech** (রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বক্তব্য): রাজনীতি বা ধর্ম নিয়ে অতিরিক্ত উগ্র মন্তব্য, যা সমাজে দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।
 - **Pornography** (পর্নোগ্রাফি): অশ্লীল বা যৌন উত্তেজক ছবি ও ভিডিও ইন্টারনেটে প্রকাশ বা শেয়ার করা।
 - **Sexual or racial slurs** (যৌন বা বর্ণবাদী গালিগালাজ): কাউকে তার গায়ের রঙ, জাতি বা লিঙ্গ নিয়ে কটুক্তি করা কিংবা অপমানজনক উপাধি দেওয়া।
 - **Nazi / White Supremacist materials** (নাৎসি বা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী কনটেন্ট): এমন উগ্রবাদী চিন্তাভাবনা বা প্রতীক প্রচার করা যা বর্ণবাদকে উসকে দেয় এবং মনে করে একটি নির্দিষ্ট জাতির মানুষই পৃথিবীর সেরা, বাকিরা নিকৃষ্ট।
 - **Libellous statements** (মানহানিকর বা মিথ্যা বক্তব্য): উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কারও নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট তথ্য ছড়িয়ে তার সামাজিক মর্যাদা বা সম্মান নষ্ট করা।
 - **Abortion information** (গর্ভপাত সংক্রান্ত তথ্য): অনেক দেশে বা সংস্কৃতিতে নৈতিক, ধর্মীয় বা আইনি কারণে অনলাইনে গর্ভপাতের পরামর্শ বা তথ্য শেয়ার করাকে আপত্তিকর বা নিষিদ্ধ মনে করা হয়।
 - **Alcohol advertisement** (মদ বা অ্যালকোহলের বিজ্ঞাপন): ক্ষতিকর মাদক বা অ্যালকোহলের প্রচার করা, যা বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।
 - **Hate Speech** (ঘৃণা ছড়ানো - নতুন): সমাজে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানিমূলক কথা বলা।
 - **Cyberbullying** (অনলাইন হয়রানি - নতুন): কাউকে মেসেজে বা কমেন্টে অনবরত হুমকি দেওয়া, কটুক্তি করা বা তার ব্যক্তিগত ছবি মডিফাই করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া।
 - **Violent Video Games — Protected Speech**: California law ban করেছিল violent video games sell করা minors-দের কাছে। 2011-এ Supreme Court বলল — এটা First Amendment violate করে। Court বলল "disgust is not a valid basis for restricting expression।" Violence fairy tales-এও আছে, Shakespeare-এও আছে — video game-এ
-

Censorship

- ❑ Censorship is the suppression of speech, public communication, or other information.
- ❑ This may be done on the basis that such material is considered objectionable, harmful, sensitive, or "inconvenient".
- ❑ Censorship can be conducted by governments, private institutions and other controlling bodies.
- ❑ Governments and private organizations may engage in censorship. Other groups or institutions may propose and petition for censorship.
- ❑ General censorship occurs in a variety of different media, including speech, books, music, films, and other arts, the press, radio, television, and the Internet for a variety of claimed reasons including national security, to control obscenity, pornography, and hate speech, to protect children or other vulnerable groups, to promote or restrict political or religious views, and to prevent slander and libel.

Offensive speech & censorship

- ❑ One approach used in the US
 - Limit Internet access in libraries and schools.
 - Accomplish this via "filtering software"
 - "Funding" control (any school or library receiving US federal funds must install such software on internet terminals)
- ❑ Example: Canadian company • Userful.com (Calgary)
- ❑ software does much, much more than just web filtering
- ❑ Is CIPA compliant
- ❑ Filters block sites containing child pornography, obscene material, anything deemed "harmful to minors"

৩. Censorship

(সেন্সরশিপ)

Censorship = speech, publication, বা অন্য তথ্য suppress করা — কারণ সেটা objectionable, harmful, বা inconvenient মনে করা হয়। *"The suppression of speech, public communication, or information that is considered objectionable, harmful, sensitive, or inconvenient."*

Censorship (সেন্সরশিপ) এর বাংলা অর্থ হলো "কাটছাঁট করা" বা "নিয়ন্ত্রণ করা"।

সহজ কথায়, সাধারণ মানুষের সামনে আসার আগে কোনো বই, সিনেমা, নাটক, খবর বা ইন্টারনেটের কোনো তথ্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার আপত্তিকর, ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ অংশ বাদ দেওয়া বা পুরোপুরি আটকে দেওয়াকেই **Censorship** বলে। সাধারণত সরকার, কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই কাজটি করে থাকে।

আরেকটু সহজ করতে ৪টি বাস্তব উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

- **সিনেমার সেন্সরশিপ (Film Censorship):** একটি নতুন সিনেমা মুক্তির আগে 'সেন্সর বোর্ড' সেটি দেখে। সিনেমায় যদি অতিরিক্ত মারামারি, অশ্লীল দৃশ্য বা দেশের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে বোর্ড সেই অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দেয় বা সিনেমাটি প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না।
- **ইন্টারনেট সেন্সরশিপ (Internet Censorship):** সরকার যখন দেশের নিরাপত্তার খাতিরে বা পর্নোগ্রাফি বন্ধ করতে নির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট, অ্যাপ বা লিংক ব্লক বা বন্ধ করে দেয়।
- **সংবাদের সেন্সরশিপ (Press Censorship):** যুদ্ধের সময় বা জরুরি অবস্থায় সরকার অনেক সময় সংবাদমাধ্যমগুলোকে সব খবর সরাসরি প্রকাশ করতে দেয় না। কোন খবর জনসমক্ষে যাবে আর কোনটা যাবে না, তা সরকার ঠিক করে দেয়।
- **সোশ্যাল মিডিয়া সেন্সরশিপ (Social Media Censorship):** ফেসবুক বা ইউটিউবে আপনি যদি এমন কোনো ভিডিও বা পোস্ট শেয়ার করেন যা তাদের কমিউনিটি গাইডলাইনের বিরোধী (যেমন: উগ্রবাদ, ফেক নিউজ বা গালিগালাজ), তবে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই পোস্টটি ডিলিট বা হাইড করে দেয়।

এক লাইনে সারকথা: সমাজ বা রাষ্ট্রের শান্তি, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য (কিংবা কখনো কখনো সরকারের সমালোচনা বন্ধ করতে) কোনো তথ্য বা কন্টেন্ট প্রকাশে যে সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক নিষেধাঙ্গা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, সেটাই হলো সেন্সরশিপ।

Censorship কী এবং কেন করা হয়?

- **সংজ্ঞা:** মানুষের সাধারণ বক্তব্য, যোগাযোগ বা যেকোনো তথ্য জোরপূর্বক দমন বা আটকে রাখাকেই **Censorship** বলে।
- **কারণ:** কোনো তথ্য বা কন্টেন্ট যখন কর্তৃপক্ষের কাছে **Objectionable** (আপত্তিকর), **Harmful** (ক্ষতিকর), **Sensitive** (সংবেদনশীল) বা **"Inconvenient"** (অসুবিধাজনক বা সরকারের জন্য অস্বস্তিকর) মনে হয়, তখন এটি করা হয়।
- **কারা করে:** এটি সরকার (Governments), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (Private institutions) বা যেকোনো ক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা করতে পারে। আবার সাধারণ কোনো গ্রুপ বা সংস্থাও কোনো কিছু সেন্সর করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে।
- **কোথায় কোথায় হয়:** বই, গান, সিনেমা, আর্ট, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেটে এটি ঘটে।
- **উদ্দেশ্য:** জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ, ঘৃণা ছড়ানো (Hate speech) বন্ধ করা, শিশুদের সুরক্ষিত রাখা এবং মিথ্যা অপবাদ বা মানহানি (Slander and libel) রোধ করা।

Offensive speech & censorship (বাস্তব উদাহরণ)

এই স্লাইডে দেখানো হয়েছে কীভাবে আমেরিকা (US) এবং কানাডা আইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে আপত্তিকর কন্টেন্ট সেন্সর করে:

- **আমেরিকার পদ্ধতি (US Approach):** * তারা স্কুল এবং পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনে।
 - এটি করার জন্য তারা কম্পিউটারে বিশেষ **"Filtering software"** ব্যবহার করে, যা আপত্তিকর ওয়েবসাইটগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক করে দেয়।
 - **ফান্ডিং কন্ট্রোল (Funding Control):** সরকার নিয়ম করেছে—যেসব স্কুল বা লাইব্রেরি সরকারি অনুদান (Federal funds) পায়, তাদের কম্পিউটারে বাধ্যতামূলকভাবে এই ফিল্টারিং সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে।
- **কানাডিয়ান কোম্পানির উদাহরণ:** কানাডার ক্যালগেরি শহরের একটি কোম্পানি হলো **Userful.com**। তারা এমন সফটওয়্যার তৈরি করে যা কেবল ওয়েব ফিল্টারিংই করে না, বরং কম্পিউটারের সার্বিক নিরাপত্তা ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে।
- **CIPA Compliant:** এই সফটওয়্যারটি আমেরিকার **CIPA** (Children's Internet Protection Act - শিশু ইন্টারনেট সুরক্ষা আইন) মেনে চলে।

- সফটওয়্যারটির কাজ: এই ফিল্টারগুলো শিশু পর্নোগ্রাফি, অতিরিক্ত অশ্লীল কন্টেন্ট বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ক্ষতিকর (**harmful to minors**) যেকোনো ওয়েবসাইটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক বা আটকে দেয়।

সহজ সারকথা: প্রথম স্লাইড বলছে থিওরিটিক্যালি সেন্সরশিপ কী, আর দ্বিতীয় স্লাইড দেখাচ্ছে কীভাবে আমেরিকা আইন করে স্কুল-লাইব্রেরির কম্পিউটারে ক্ষতিকর সাইট ব্লক করার মাধ্যমে প্র্যাক্টিক্যালি সেন্সরশিপ কার্যকর করে।

CENSORSHIP কে করে?

Government censorship:

- National security-র নামে
- Political opposition দমন করতে
- Children protect করতে

Private/Corporate censorship:

- Platform policies (Facebook, YouTube)
- App store restrictions (Apple)
- Business decisions

Institutional censorship:

- School/library filtering
- Workplace content policies

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Communications Decency Act (CDA) 1996 — Failed Censorship: Congress প্রথম major internet censorship law pass করল। CDA বলল — under-18-দের কাছে indecent বা obscene content accessible করলে criminal। Supreme Court 1997-এ unanimously বলল — unconstitutional। কারণ internet-এ সব content বন্ধ করলে adults-এর speech-ও বন্ধ হবে। "Do not reduce adults to reading only what is fit for children।"

2. Child Online Protection Act (COPA) 1998 — Also Failed: CDA failure-র পর Congress আরো limited law আনল। COPA শুধু commercial sites-এ focus করল — material "harmful to minors" restrict করতে। কিন্তু court বলল — community standards internet-এ work করে না, এবং law too broad। ১০ বছর lawsuit-এর পর 2009-এ COPA effectively মারা গেল।

3. Children's Internet Protection Act (CIPA) 2000 — Survived: CIPA বলল — যে schools ও libraries federal funding নেয় তাদের filtering software install করতে হবে। Supreme Court এটা uphold করল। কারণ CIPA speech ban করছে না — শুধু federal money-র condition দিচ্ছে। Schools ও libraries voluntary-ই funding ছেড়ে দিতে পারে। Adult চাইলে librarian-এর কাছে filter off করতে বলতে পারে।

4. Funding as Censorship Tool (অর্থায়ন = সেন্সরশিপের হাতিয়ার): Government direct censorship করতে না পারলেও funding-এর মাধ্যমে করতে পারে। "You want federal money? Follow our content rules!" CIPA এর উদাহরণ। Family planning clinics যারা federal funding পেত তারা abortion discuss করতে পারত না। এটা indirect censorship।

5. Filtering Software — Imperfect Solution (অসম্পূর্ণ সমাধান): Filter একটি technological alternative to censorship। কিন্তু filters perfect না। Too much block করে — "Middlesex" এবং "Essex" county-র websites block হয় "sex" word থাকায়। Too little block করে — obviously inappropriate content miss করে। Political discussions, medical information, educational content — সব accidentally block হয়।

6. Who Decides What's Offensive? (কে ঠিক করবে কী আপত্তিকর?): Censorship-এর সবচেয়ে fundamental problem — কে judge? Government? Religious groups? Majority opinion? Different cultures, different religions, different political beliefs — সবার কাছে "offensive" আলাদা। একটি universal standard তৈরি করা প্রায় impossible।

7. Private Company Censorship vs. Government Censorship: Apple app store থেকে objectionable app reject করে। YouTube video remove করে। এটা First Amendment violation না — কারণ তারা private companies। কিন্তু যখন Facebook বা Google এত large হয় যে সবার communication-এর gateway হয় — তখন তাদের censorship government censorship-এর মতো effect রাখে। এই debate চলছে।

8. Wireless Carrier Content Standards: Mobile carriers (AT&T, Verizon) তাদের network-এ content-এর জন্য strict "decency" standards রাখে। এটা government-এর বাইরে private content regulation। Government যা করতে পারত না — carriers করছে।

9. Library Filtering Paradox: Library-র traditional role হলো information-এর open access। Library Bill of Rights বলে — age বা background নির্বিশেষে সবার access। কিন্তু librarians simultaneously দেখছিলেন public terminal-এ pornography, children অনুপযুক্ত content দেখছে। CIPA তাদের filter install করতে বাধ্য করল — কিন্তু adult request করলে filter off করতে হবে। এই balance কঠিন।

10. Least Restrictive Means Test: Courts বলে — government যদি legitimate goal pursue করে (children protect করা) এবং speech affect হয়, তাহলে সবচেয়ে কম restrictive means ব্যবহার করতে হবে। Filtering software total ban-এর চেয়ে less restrictive — তাই court prefer করে। এটা free speech cases-এর important legal principle।

11. Censorship by Fear — Self-Censorship: Government direct censorship না করলেও prosecution-এর ভয়ে মানুষ নিজেই speech বন্ধ করে — self-censorship। Uncertain laws, vague definitions — এগুলো chilling effect create করে। মানুষ safe থাকতে বেশি কম বলে। এটা direct censorship-এর মতোই harmful।

12. Censorship Historically Targets New Media: Law professor Eric Freedman observe করেছেন — printing press, photography, movies, rock music, video games, internet — প্রতিটি নতুন media-ই প্রথমে "uniquely threatening" মনে হয়েছে এবং censorship-এর target হয়েছে। Government সবসময় নতুন powerful communication tool-কে control করতে চায় — কারণ এটা তাদের power challenge করে।

8. Offensive Speech & Censorship — CIPA and Filtering

(আপত্তিকর বক্তব্য ও সেন্সরশিপ — CIPA এবং ফিল্টারিং)

এই section-টা আগের দুটো topic-এর practical application।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. CIPA-র Approach — Funding Control: CIPA বলল federal technology funds নিতে হলে filter install করতে হবে। এটা clever কারণ — direct mandate না, indirect incentive। Schools ও libraries financially filter করতে বাধ্য হলো।

2. Canadian Example — Useful.com: Calgary-র Canadian company Useful.com-এর software CIPA-compliant এবং web filtering-এর চেয়েও বেশি কাজ করে। এটা দেখায় technology market CIPA compliance-এর জন্য tools তৈরি করেছে।

3. Three Categories Blocked by CIPA: CIPA specifically তিনটি category block করতে বলে:

- (i) Child pornography
- (ii) Obscene material
- (iii) Material "harmful to minors"

এই তৃতীয় category সবচেয়ে vague এবং controversial।

4. Over-blocking Problem: Filters অনেক legitimate site block করে। Biology department homepage, Congressional candidate-এর abortion position, political discussions — সব accidentally block হয়েছে। Education suffer করে যখন filter educational content remove করে।

5. Under-blocking Problem: Filters sophisticated attackers bypass করতে পারে। নতুন sites filtering database-এ নেই — automatically allowed। Perfect filtering technically impossible।

6. Adult Override Option: Supreme Court CIPA uphold করল এই condition-এ যে — adult request করলে librarian filter off করবে। কিন্তু এই option কতজন use করে? কেউ librarian-কে বলতে চাইবে না "please turn off the filter so I can see adult content।" এই social embarrassment effective censorship।

7. Age-Appropriate Content Dilemma: Same content কোনো বয়সে appropriate, অন্য বয়সে না। Teenagers-এর জন্য sexual health information appropriate। 8-year-old-এর জন্য না। কিন্তু library terminal কীভাবে age verify করবে?

8. Filtering for Schools — Different Standard: Schools-এ more restrictive filtering appropriate — কারণ সেখানে children mandatory থাকে, এবং school একটি educational purpose serve করে। Public library-তে adults voluntarily আসেন — different standard apply।

9. Video Game Rating System: Entertainment Software Rating Board (ESRB) video game-এর rating দেয় — E (Everyone), T (Teen), M (Mature), AO (Adults Only)। Industry self-regulation — government mandate ছাড়া। Retailers voluntarily M-rated game minors-কে দেয় না। এটা filtering-এর alternative।

10. Wireless Carrier Decency Standards: Mobile network operators তাদের নেটওয়ার্কে content-এর জন্য strict standards maintain করে। Government যা বলতে পারত না, private carriers করছে। এটা private censorship কিন্তু legally acceptable।

11. Social Network Policies: Facebook, Twitter — offensive material, child pornography, hate speech-এর বিরুদ্ধে policy আছে। Members expel করে, content remove করে, law enforcement-কে cooperate করে। এই private regulation government regulation-এর চেয়ে faster এবং more flexible।

12. Education over Censorship: Censorship শেষ resort হওয়া উচিত। Parents, teachers, responsible supervision, digital literacy education — এগুলো filter-এর চেয়ে বেশি effective। FBI এবং National Center for Missing and Exploited Children অভিভাবকদের জন্য guidelines provide করে।

Hate Speech

- ❑ Racist and hateful comments are offensive...
 - but not necessarily illegal.
- ❑ "hate speech" loosely refer to offensive discourse targeting a group or an individual based on inherent characteristics - such as
 - race,
 - religion or
 - gender - and that may threaten social peace.
- ❑ A judge has the authority to order removal of hate propaganda from a computer system available to public.

Hate Speech

- ❑ Canadian Human Rights Act
- ❑ Section 13: Applies to e-mail, web sites, and any other telecommunications activity.
- ❑ Prohibits messages likely to expose a person to hatred or contempt on any one of several categories.
 - Race
 - national or ethnic origin
 - Colour
 - Religion
 - Age
 - sexual orientation
 - marital status
 - family status
 - Disability
 - conviction for which a pardon has been granted

9

৫. Hate Speech

(ঘৃণামূলক বক্তব্য)

Hate Speech = কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাদের inherent characteristics-এর কারণে target করা offensive discourse। *"Speech that offensively targets a group or individual based on inherent characteristics such as race, religion, or gender."*

এটা free speech-এর সবচেয়ে difficult area। Hate speech clearly harmful — কিন্তু ban করলে government-কে "acceptable opinion" decide করার power দেওয়া হয়।

Hate Speech (ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য) কী?

এই স্লাইডে বলা হয়েছে যে বর্ণবাদী (Racist) এবং ঘণামূলক মন্তব্য শুনলে খারাপ লাগে এবং এগুলো আপত্তিকর (offensive)... কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সব সময় এগুলোকে সরাসরি অবৈধ বা ক্রাইম (not necessarily illegal) বলা যায় না, যতক্ষণ না তা নির্দিষ্ট কোনো সীমালঙ্ঘন করে।

- সংজ্ঞা: যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে টার্গেট করে আক্রমণাত্মক কথা বলা হয় যা জন্মগত বা পরিবর্তন অযোগ্য (inherent characteristics), তখন তাকে চিলেঢালাভাবে "Hate speech" বলে।
- বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী:
 - **Race:** জাতি বা বংশ।
 - **Religion:** ধর্মীয় বিশ্বাস।
 - **Gender:** লিঙ্গ (নারী/পুরুষ)।
- ফলাফল: এই ধরনের কথাবার্তা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে (threaten social peace)।
- আইনি ক্ষমতা: একজন বিচারক (Judge) যদি দেখেন যে ইন্টারনেটে বা কোনো পাবলিক কম্পিউটার সিস্টেমে এই ধরনের ঘণামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তবে তিনি আইনগতভাবে তা মুছে ফেলার বা রিমুভ করার আদেশ দিতে পারেন।

Canadian Human Rights Act (কানাডিয়ান মানবাধিকার আইন)

এই স্লাইডটিতে কানাডার একটি নির্দিষ্ট আইন ও তার ধারা (Section) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

- **Section 13:** কানাডিয়ান মানবাধিকার আইনের ১৩ নম্বর ধারাটি ইমেইল, ওয়েবসাইট এবং অন্য যেকোনো ধরনের টেলিকমিউনিকেশন বা অনলাইনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।
- মূল কাজ: এই আইনটি এমন সব মেসেজ বা তথ্য আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করে (Prohibits messages), যা কোনো মানুষকে সমাজে অন্যদের চোখে হয় প্রতিপন্ন করে বা তার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা (hatred or contempt) তৈরি করে।
- নিষিদ্ধ ক্যাটাগরিগুলো: কোনো মানুষের নিচের বিষয়গুলোকে টার্গেট করে ঘৃণা ছড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ:
 - **Race / Colour:** জাতি বা গায়ের রঙ।
 - **National or ethnic origin:** জাতীয়তা বা বংশীয় পরিচয়।
 - **Religion:** ধর্ম।
 - **Age:** বয়স।
 - **Sexual orientation:** যৌন অভিযোজন।
 - **Marital / Family status:** বৈবাহিক বা পারিবারিক অবস্থা।
 - **Disability:** শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা।
 - **Conviction for which a pardon has been granted:** এমন কোনো অপরাধ যার জন্য অতীতে শাস্তি হলেও পরবর্তীতে ক্ষমা (Pardon) পেয়ে গেছেন—তা নিয়ে পুনরায় খোঁচানো বা ঘৃণা ছড়ানো।

সহজ সারকথা: প্রথম স্লাইড বোঝাচ্ছে Hate Speech আসলে কী এবং কেন এটি সমাজের শান্তি নষ্ট করে। আর দ্বিতীয় স্লাইড দেখাচ্ছে যে কানাডার আইন (Section 13) অনুযায়ী অনলাইনের কোন কোন বিষয়ে ঘৃণা ছড়ালে তা সরাসরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

Hate Speech (ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য) এবং Offensive Speech (আপত্তিকর বক্তব্য)-এর মধ্যে পার্থক্য

- **Offensive Speech (আপত্তিকর বক্তব্য):** এটি মূলত এমন কথা যা কোনো মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেয়, কাউকে লজ্জিত করে, কিংবা যা সাধারণ ভদ্রতা বা শালীনতার বাইরে (যেমন: গালিগালাজ বা অশ্লীল কথা)। এটি শুনতে খারাপ লাগলেও এর পেছনে সাধারণত কোনো গোষ্ঠীকে ধ্বংস বা আক্রমণ করার বড় উদ্দেশ্য থাকে না।

- **Hate Speech (ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য):** এটি অনেক বেশি বিপজ্জনক। যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জাতীয়তা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়, গায়ের রঙ, লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধকতাকে টার্গেট করে সমাজ বা দেশের বৃকে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা, বৈষম্য বা আক্রমণাত্মক আচরণ উসকে দেওয়া হয়, তখন তাকে Hate Speech বলে।

একটি ছকের মাধ্যমে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	Offensive Speech (আপত্তিকর বক্তব্য)	Hate Speech (ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য)
মূল লক্ষ্য	ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আঘাত করা বা সামাজিক ভদ্রতা লঙ্ঘন করা।	কোনো নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীকে সমাজ থেকে অবদমিত বা দূর করা।
কাকে টার্গেট করা হয়?	যেকোনো ব্যক্তি, কোনো ধারণা, রাজনীতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে (যেমন: সরকারের সমালোচনা বা উগ্র মন্তব্য)।	মানুষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা তারা পরিবর্তন করতে পারে না (যেমন: জন্মগত জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ)।
আইনি অবস্থান	বেশিরভাগ দেশে বাক-স্বাধীনতার (Free Speech) খাতিরে এটিকে সরাসরি ক্রাইম ধরা হয় না, তবে সমাজ এটিকে খারাপ চোখে দেখে।	এটি আন্তর্জাতিকভাবে এবং প্রায় সব দেশের আইনেই একটি দণ্ডনীয় অপরাধ (Cyber Crime)।
ভয়াবহতা	এটি শুনলে মানুষের রাগ হয় বা মন খারাপ হয়।	এটি সমাজে দাঙ্গা, সহিংসতা, মারামারি বা কোনো গোষ্ঠীকে গণহত্যার দিকে উসকে দেয়।

বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝুন

পরিস্থিতি ১: ইন্টারনেটে কেউ একজন মন্তব্য করলো, "সব রাজনীতিবিদরা চোর, এরা দেশের টাকা লুটে খাচ্ছে।" কিংবা কেউ কাউকে কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়ার জেরে খারাপ ভাষায় গালি দিলো।

- এটি কী? এটি হলো **Offensive Speech**। কারণ কথাটি শুনতে খারাপ এবং আপত্তিকর, কিন্তু এটি কোনো নির্দিষ্ট জাত বা ধর্মের মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে না।

পরিস্থিতি ২: সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ পোস্ট করলো, "অমুক ধর্মের/জাতির লোকেরা হলো ভাইরাসের মতো, এদের এই দেশ থেকে পিটিয়ে বের করে দেওয়া উচিত এবং এদের দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

- এটি কী? এটি সরাসরি **Hate Speech**। কারণ এখানে একটি নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীকে টার্গেট করে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সহিংসতা এবং ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, যা সমাজে বড় ধরনের দাঙ্গা বাঁধাতে পারে।

এক লাইনে মনে রাখুন: সব Hate Speech-ই Offensive (আপত্তিকর), কিন্তু সব Offensive Speech-ই Hate Speech নয়।

Challenges to Regulation

- ❑ For certain kinds of activity, a licence is required:
 - To practice law
 - To practice medicine (e.g., prescribe medication)
 - To practice engineering
 - To offer financial advice (e.g., investing in equities, futures, commodities)
- ❑ For other kinds of activity, no licence is required
 - To create downloadable, self-help legal software.
 - To publish newsletter / website about, or develop software for commodities and futures investing.

10

৬. Challenges to Regulation

(নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ)

Regulatory Challenge = পুরনো regulations নতুন technology-তে apply করার সময় যে conflicts বা problems তৈরি হয়।

License = নির্দিষ্ট activity করার জন্য government-এর অনুমতি।

এই topic-এ দেখা যাচ্ছে পুরনো regulatory framework — যা physical world-এর জন্য তৈরি — internet-এর জন্য কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Licensed vs. Unlicensed Activities: কিছু activities-এ license required:

License দরকার:	License দরকার নেই:
Law practice করতে	Self-help legal software বানাতে
Medicine practice করতে	Commodities newsletter publish করতে
Engineering করতে	Financial advice website চালাতে
Financial advising করতে	Educational content publish করতে

Internet এই distinction-কে blur করে দিয়েছে।

2. Self-Help Legal Software Case: Texas court Quicken self-help legal software ban করেছিল বলে এটা "practicing law without a license" কিন্তু এটা First Amendment violate করে — information publish করা বন্ধ করা যায় না। Texas legislature পরে law change করে software publisher-দের exempt করে।

3. Investment Newsletter Regulation: Online investment newsletter publishers জানল তারা 25-year-old commodities regulation violate করছে — যা originally traders-দের জন্য ছিল। License require করত fingerprinting, background check, subscriber list দেওয়া। Federal judge বলল এটা First Amendment violation — prior restraint on speech।

4. Wine Shipping Case: 30 US states direct wine shipping consumers-এর কাছে restrict করেছিল। New York wine law advertise করাও restrict করেছিল। Supreme Court বলল — এটা interstate commerce এবং free speech-কে unconstitutional ভাবে restrict করে। Internet-এর মাধ্যমে direct-to-consumer sales কে protect করতে হবে।

5. Real Estate Website Licensing: California ও New Hampshire চাইল ForSaleByOwner.com-এর real estate license নিতে হবে। কিন্তু newspapers similar content publish করতে পারে license ছাড়া। Court বলল — websites-এর same First Amendment protection আছে newspapers-এর মতো।

6. Special Interest vs. Free Speech: অনেক regulation আসলে free speech protect করতে না — special interest protect করতে। Wine wholesalers direct shipping ban করিয়েছিল market protect করতে। Real estate brokers licensing requirement চেয়েছিল competition বন্ধ করতে। এই "regulatory capture" innovation-কে block করে।

7. Old Laws vs. New Technology: 1955-র election law Japan-এ specify করে কীভাবে voter-দের সাথে communicate করা যাবে — email বা social media mention নেই। Japan-এর politicians 2005-এ afraid ছিল email বা blog use করতে। Old laws technology-এর সাথে update না হলে এই absurdity হয়।

8. Professional Licensing on Internet: Internet cross-state, cross-country — কিন্তু professional licenses state-specific। একজন Florida-র lawyer Texas-র client-কে internet-এ advice দিতে পারবে কি? Medical telehealth-এ doctor-এর state license যেখানে patient সেখানে valid কিনা? এই questions এখনও resolve হচ্ছে।

9. Democratizing Access — Threat to Gatekeepers: Internet ordinary মানুষকে direct access দিচ্ছে expert services-এ — self-help legal software, investment information, medical information। এটা traditional "gatekeepers" (lawyers, doctors, financial advisors)-এর business model-এ threat। তারা regulation দিয়ে এই access block করার চেষ্টা করে।

10. Middlemen Elimination: Internet producers-কে directly consumers-এর সাথে connect করে। Small wineries, independent artists, individual authors — সবাই directly sell করতে পারে। Middlemen (wholesalers, distributors, publishers) তাদের position protect করতে lobby করে regulations-এর জন্য।

11. eBook Tax Disparity: France-এ physical book-এর tax 5.5%, কিন্তু ebook-এর tax 19.6%। বই dealers ebook-এ same pricing restriction চাইল। এই disparity technology-এর বিরুদ্ধে regulation-এর উদাহরণ।

12. Regulation Must Keep Up with Technology: মূল lesson হলো — regulation technology-এর পিছিয়ে পড়ে। Law-makers প্রায়ই নতুন technology বুঝতে পারেন না। Outdated regulations new businesses-কে unnecessarily punish করে। Regular review এবং update essential — otherwise innovation suffer করে।

প্রযুক্তি যত জটিলাকার ধারণ করছে, তাকে সরকারি আইনের খাঁচায় বন্দি করা বা রেগুলেট করা তত কঠিন হয়ে পড়ছে।

১. Traditional Three-Part Framework (ঐতিহ্যবাহী ৩টি আইনি কাঠামো)

শুরুর দিকে যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যমকে সরকার ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করতো। এই ৩টি ভাগ হলো—প্রিন্ট মিডিয়া (পত্রিকা), ব্রডকাস্ট মিডিয়া (টিভি/রেডিও) এবং কমন ক্যারিয়ার (টেলিফোন)।

২. Strongest Protection for Print Media (প্রিন্ট মিডিয়ার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা)

ঐতিহ্যগতভাবে সংবাদপত্র বা বইপত্রের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কম থাকে। একে সংবিধানে বাক-স্বাধীনতার সর্বোচ্চ সুরক্ষা (**Strongest protections for free speech**) দেওয়া হয়, যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে তার মতামত লিখতে পারে।

৩. Government Control on Broadcast Content (ব্রডকাস্টে সরকারি সেন্সরশিপ)

টেলিভিশন বা রেডিওর ক্ষেত্রে সরকার কেবল তাদের ব্যবসার লাইসেন্সই নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তারা টিভিতে কী দেখাতে পারবে আর কী পারবে না (Content)—তাও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—টিভিতে অশ্লীল শব্দ বা দৃশ্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকা।

৪. Neutrality of Common Carriers (কমন ক্যারিয়ারের নিরপেক্ষতা)

টেলিফোন কোম্পানি বা ডাক বিভাগ শুধু এক ব্যক্তির মেসেজ অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। তারা ভেতরের তথ্য পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করে না। তাই ফোনে কেউ কোনো অপরাধের কথা বললে তার জন্য টেলিফোন কোম্পানি বা ISP (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) দায়ী থাকে না।

৫. The Dilemma of New Technologies (নতুন প্রযুক্তির আইনি সংকট)

গত কয়েক দশকে ইন্টারনেট, ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ (WWW) এবং বিবিএস (BBS)-এর মতো নতুন প্রযুক্তি আসার পর বড় সংকট তৈরি হয়েছে। এগুলোকে পুরোনো ৩টি কাঠামোর কোনোটাতেই পুরোপুরি ফেলা যায় না—কারণ এটি একই সাথে কাগজের মতো লেখা ধারণ করে, টিভির মতো ভিডিও দেখায়, আবার ফোনের মতো মেসেজও পাস করে।

৬. Licensing for Professional Activities (পেশাদার কাজের জন্য লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা)

বাস্তব বা প্রথাগত দুনিয়ায় কিছু সংবেদনশীল কাজের জন্য সরকারের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স বা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নিতে হয়। যেমন: আইন প্র্যাকটিস করা (উকালতি), চিকিৎসা সেবা দেওয়া ও ওষুধ প্রেসক্রিপশন করা, ইঞ্জিনিয়ারিং করা কিংবা শেয়ার বাজারে ইনভেস্টমেন্টের আর্থিক পরামর্শ দেওয়া। লাইসেন্স ছাড়া এগুলো করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭. The Loophole of Software & Websites (সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের আইনি ফাঁকফোকর)

আইনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বা ফাঁকফোকর তৈরি হয় তখন, যখন লাইসেন্স ছাড়া কিছু কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করা শুরু হয়। যেমন—আইন প্র্যাকটিস করতে লাইসেন্স লাগে, কিন্তু কেউ যদি একটি "Self-help legal software" বা অ্যাপ বানিয়ে দেয় যা মানুষকে আইনি পরামর্শ দেয়, তবে সেটির জন্য কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন পড়ে না।

৮. Freedom of Publishing Financial Information (আর্থিক তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা)

শেয়ার বাজার বা ফিউচার্স মার্কেটে সরাসরি আর্থিক পরামর্শ (Financial advice) দিতে লাইসেন্স লাগলেও, ইন্টারনেটে বা কোনো ওয়েবসাইটে সেই ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত ব্লগ লেখা, নিউজলেটার প্রকাশ করা বা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য কোনো লাইসেন্স লাগে না। এটি ফ্রি স্পিচ বা তথ্যের স্বাধীনতার আওতায় পড়ে যায়।

৯. Blurring Lines of Responsibility (দায়িত্বের সীমানা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া)

অনলাইনে যখন কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট মানুষকে চিকিৎসা বা আইনি পরামর্শ দেয় এবং তার ফলে কোনো মানুষের ক্ষতি হয়, তখন দায় কার—সেটি নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ অ্যাপের নির্মাতা সরাসরি কোনো ব্যক্তি হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছেন না, তিনি জাস্ট একটি টুল বা প্রযুক্তি সরবরাহ করছেন।

১০. Summary of Challenges to Regulation (নিয়ন্ত্রণের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ)

স্লাইডগুলোর মূল সারকথা হলো, ইন্টারনেটের দুনিয়ায় পেশাদার সেবা (Professional Services) এবং সাধারণ তথ্যের (Information) মধ্যকার দেয়ালটি ভেঙে গেছে। পুরোনো আইনগুলো তৈরি হয়েছিল বাস্তব দুনিয়ার

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে, যা বর্তমানের ডিজিটাল ও গ্লোবাল ইন্টারনেট অ্যাক্টিভিটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

Censorship & the global net

- ❑ Internet technology has a global impact on free speech
- ❑ Can be used to avoid censorship
 - Global nature of Internet allows restrictions in one country to be circumvented by using networks in other, less restrictive countries. Such sites are usually posted in the US.
- ❑ Can be used to establish censorship
 - Global nature of Internet makes it easier for one nation to impose restrictive standards on others.
- ❑ eBay bans some items for sale (i.e., hate-group memorabilia) because of different cultural standards in different countries.

11

9. Censorship and the Global Net

(সেন্সরশিপ ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক)

Global Net = সারা পৃথিবীজুড়ে connected internet যার কোনো single country-র সীমানা নেই।

Circumvention = Censorship বা restriction bypass করার প্রযুক্তিগত উপায়।

INTERNET ও CENSORSHIP — দুটো বিপরীত দিক:

Internet censorship enforce করে:	Internet এড়িয়ে যেতে পারে censorship:
China-র Great Firewall	VPN দিয়ে bypass
Government surveillance	Anonymous browsing
Content filtering	Mirror sites অন্য দেশে
Deep packet inspection	Encryption
ISP-level blocking	Tor network

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Internet as Tool for Freedom: Internet traditional censorship-কে challenge করে। Soviet Union collapse-এ fax, copiers, early internet-এর role ছিল। China-র Tiananmen Square democracy movement-এ communication technology key ছিল। 2011 Arab Spring-এ Facebook ও cellphones organizing করেছিল। Internet freedom-এর tool হিসেবে শুরু হয়েছিল।

2. Oppressive Governments Fight Back: Governments শিখে গেছে কীভাবে counter করতে হয়। China-র "Great Firewall" — sophisticated filtering system। Government install করে computers between their citizens and outside world। Filter করে: Facebook, Google, NYT, democracy discussion, Tibet, Taiwan, religious sites।

3. China-র Censorship Scale: China-তে hundreds of millions of web users। Thousands of monitors websites। Text messages filter হয়। বিভিন্ন region-এ internet completely cut করা হয়েছে ethnic conflict-এর সময়। "Producing, retrieving, duplicating and spreading information that may hinder public order" — banned।

4. Iran-র Surveillance: Iran ৫ million-এরও বেশি websites block করেছে। Deep packet inspection ব্যবহার করে — individual packets of email, phone conversations, images analyze করে। Skype intercept করেছে spyware দিয়ে — encryption break না করে, বরং device-এ malware install করে।

5. Saudi Arabia-র Specific Bans: Saudi Arabia block করে: pornography, gambling, Bahai faith information, Holocaust information, Muslim-এর অন্য ধর্মে conversion, anonymizer tools, encryption information। Religious এবং political content উভয়ই target।

6. Internet as Tool for Oppression: Paradoxically, same internet technology oppression-এ ব্যবহার হচ্ছে। Libya ও Tunisia facebook ও yahoo-তে spyware দিয়ে dissident-দের passwords চুরি করেছে। China, Iran, Russia — western social media ban করে নিজদের controlled alternatives চালু করেছে।

7. Circumvention Tools: eBay কিছু hate-group items বান করেছে — different countries-এ different cultural standards-এর কারণে। Global internet one country-র decision-কে compliant হতে বাধ্য করে। Alternatively — ban এড়াতে users mirror sites, VPN, Tor ব্যবহার করে।

8. Cross-Border Nature — One Country's Restriction Affects Others: Global internet means — কোনো একটি country restrictive standard impose করলে globally effect পড়তে পারে। US California-র court ruling একটি BBS-কে Tennessee-র community standard-এ judge করেছিল। Internet-এ "most restrictive community wins" হওয়ার danger আছে।

9. Free Countries' Communication Shutdown: 2011-এ London riots-এ government BlackBerry Messenger shut করার কথা বিবেচনা করেছিল। San Francisco BART transit system subway-তে cell phone service বন্ধ করেছিল protest prevent করতে। Free countries-এও emergency-তে communication shutdown বিতর্কিত।

10. First Amendment vs. Safety: BART shutdown case প্রশ্ন তুলেছে — government-owned infrastructure-এ service shutdown কি First Amendment violate করে? Private company হলে different — কিন্তু BART government agency। ACLU argue করেছে "it may be BART's equipment, but that doesn't mean they have the freedom to do whatever they want।"

11. Western Companies Enabling Censorship: Western democracies-র companies China, Iran-কে censorship tools sell করে। Sophisticated firewalls, cell phone hacking tools, spyware — Germany, France, England, US companies sell করে "criminal investigation" বলে। কিন্তু repressive governments এগুলো dissidents-এর বিরুদ্ধে use করে।

12. Will Internet Increase or Decrease Freedom? Final question হলো — internet ultimately কি বেশি freedom দেবে নাকি government-কে বেশি surveillance power দেবে? History এখনো লেখা হচ্ছে। Technology neutral — মানুষ কীভাবে ব্যবহার করে সেটাই decide করবে outcome।

ইন্টারনেট যেহেতু কোনো দেশের সীমানায় আটকে থাকে না, তাই এটি কীভাবে বিশ্বজুড়ে বাক-স্বাধীনতা এবং সেন্সরশিপের ওপর প্রভাব ফেলে—এখানে সেই চমৎকার ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বিমুখী রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। স্লাইডের মূল বিষয়গুলো একদম সহজ ভাষায় নিচে বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. Global Impact on Free Speech (বাক-স্বাধীনতায় বৈশ্বিক প্রভাব)

ইন্টারনেট প্রযুক্তি পুরো পৃথিবীর মানুষের কথা বলার এবং তথ্য শেয়ার করার স্বাধীনতাকে এক বিশাল বৈশ্বিক রূপ দিয়েছে। এক দেশের মানুষ এখন মুহূর্তেই অন্য দেশের মানুষের কাছে নিজের মতামত পৌঁছে দিতে পারে, যা আগে সম্ভব ছিল না।

২. Can be used to avoid censorship (সেন্সরশিপ এড়াতে বা ফাঁকি দিতে ব্যবহার করা)

কোনো দেশের কর্তার সরকার যদি তাদের দেশে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য, ওয়েবসাইট বা খবর ব্লক (সেন্সর) করে দেয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেই নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়া যায়।

- কীভাবে ফাঁকি দেয়: ইন্টারনেটের বৈশ্বিক প্রকৃতির কারণে, হ্যাকার বা সাধারণ ব্যবহারকারীরা অন্য কোনো কম-নিষেধাজ্ঞাসম্পন্ন দেশের (যেমন: আমেরিকার) সার্ভার বা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেই ব্লক করা সাইটটি চালাতে পারে (যেমনটা আমরা VPN দিয়ে করি)। এই ধরনের বিতর্কিত সাইটগুলোর সার্ভার সাধারণত আমেরিকায় রাখা হয়, কারণ সেখানে ফ্রি স্পিচ বা বাক-স্বাধীনতার কড়া আইন রয়েছে।

৩. Can be used to establish censorship (সেন্সরশিপ চাপিয়ে দিতে ব্যবহার করা)

এটি হলো ঠিক আগের পয়েন্টের উল্টো পিঠ। ইন্টারনেটের বৈশ্বিকতার কারণে শক্তিশালী কোনো দেশ বা সংস্কৃতি চাইলে অন্য দেশের ওপরও নিজেদের সেন্সরশিপের নিয়ম জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে।

৪. বাস্তব উদাহরণ: eBay-এর নিষেধাজ্ঞা (eBay bans some items)

অনলাইন কেনাবেচার বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম **eBay** তাদের সাইটে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। যেমন: **Hate-group memorabilia** (বিভিন্ন উগ্রপন্থী বা বর্ণবাদী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ঐতিহাসিক জিনিসপত্র বা সারক)।

- কারণ: একেক দেশের সাংস্কৃতিক ও আইনি দৃষ্টিভঙ্গি একেক রকম (Different cultural standards)। যেমন জার্মানিতে নাৎসিদের (Nazi) যেকোনো প্রতীক বা জিনিসপত্র রাখা বা বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এখন eBay যেহেতু গ্লোবাল সাইট, তাই জার্মানির আইনের প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে তারা পুরো বিশ্বজুড়েই তাদের সাইট থেকে এই জিনিসগুলোর বিক্রি ব্যান করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এক দেশের সংস্কৃতির বা আইনের কারণে পুরো বিশ্বের ব্যবহারকারীদের ওপর সেন্সরশিপ চলে এলো।

সহজ সারকথা: এই স্লাইডের মূল কথা হলো—ইন্টারনেট একই সাথে সেন্সরশিপ ভাঙার হাতিয়ার (VPN বা বিদেশী সার্ভার ব্যবহার করে), আবার এটি পুরো বিশ্বের ওপর কোনো শক্তিশালী দেশের নিয়ম বা সেন্সরশিপ চাপিয়ে দেওয়ারও মাধ্যম (যেমন বড় বড় টেক কোম্পানির গ্লোবাল পলিসি)।

Lecture 1-এর Master Diagram:

TECHNOLOGY & FREE SPEECH — পুরো চিত্র

COMMUNICATION MEDIA



